

1503048-87.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... em poder do acusado anotações referente ao tráfico, conforme laudo de fls. 144/148

Não bastasse tudo isso, o réu ainda confessou a prática do tráfico de drogas, ratificando o depoimento da testemunha.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503048-87.2021.8.26.0540 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503048-87.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2348556/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 22098271 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 3031/21/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 3031/2021 - 6º Distrito Policial de Santo André, 2348556 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Eder Tavares da Silva

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou Felipe Eder Tavares da Silva, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 09h15min, na Rua Tortusa, nº 33, Jardim Guarará, nesta Cidade e Comarca, o acusado, trazia consigo e guardava, para consumo de terceiros, 128 porções de cocaína, com peso líquido 54,6 gramas e 58 porções de maconha, com peso líquido 63,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Eis a descrição dos fatos constantes da denúncia: apurou-se que o denunciado trazia

consigo, dentro de um estojo, as drogas acima mencionadas. Contudo, os policiais militares ingressaram na via pública e avistaram o denunciado e as testemunhas Claudécir e Diego, os quais empreenderam fuga correndo. Entretanto, o denunciado e as testemunhas não lograram êxito e foram abordados. O estojo contendo as drogas foi localizado em poder de Felipe acompanhado de anotações compatíveis com a prática do tráfico. Pela quantidade e diversificação das drogas apreendidas, além de outras circunstâncias, restou demonstrado que o denunciado visava o consumo de terceiros. O denunciado foi preso em flagrante.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2022 (fls. 84/85), seguindo-se a citação (fls. 159), com apresentação da resposta à acusação (fls. 50/54).

Não foi concedida a absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvida uma testemunha da acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As alegações finais foram apresentadas oralmente. Pela Representante do Ministério Público foi pleiteada a condenação do acusado, nos termos da denúncia, uma vez que a confissão do acusado está corroborada pelo depoimento da testemunha de acusação.

Na fase aplicação de pena, deve ser compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado e indeferido o recurso em liberdade. Pela defesa foi requerida a absolvição por insuficiência de provas, e em caso de condenação a fixação da pena no mínimo legal, compensação da agravante da confissão com a atenuante da reincidência. Regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01), termo de ocorrência (fls. 02/04), auto de apreensão e exibição (fls. 05/06), laudos periciais (fls. 144/146, 147/149, 170/175 e 176/180), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha Lincoln disse que estava em patrulhamento no dias dos fatos pela Rua Tortusa que é conhecida como ponto de tráfico quando viu dois indivíduos na viela. O réu estava subindo o escadão. Ele estava com um estojo, contendo as drogas, nas mãos. Ele confessou os fatos. Não o conhecia anteriormente.

O réu, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que estava passando necessidade e precisando de dinheiro. Sabia que a pochete tinha drogas.

Como se vê a testemunha forneceu depoimento coeso, firme e unânime no sentido de que o réu praticou as condutas descritas na denúncia. Assim, não há motivo para não considerar o depoimento do policial.

Neste sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS

POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA

APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes". (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020).

Acrescenta-se ainda que foi encontrado em poder do acusado anotações referente ao tráfico, conforme laudo de fls. 144/148

Não bastasse tudo isso, o réu ainda confessou a prática do tráfico de drogas, ratificando o depoimento da testemunha.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que o réu praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados. Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias do art. 59 do Código Penal desfavoráveis, contudo, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias multa

Em segunda fase, verifica-se que o acusado é reincidente (fls. 33/34 - feito 00104027920138260554), contudo, confessou os fatos, razão pela qual compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo-se a pena no patamar anterior.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, observa-se ser inaplicável a minorante inscrita no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, levando-se em consideração que o agente é reincidente, hipótese que impede a incidência da referida causa especial de diminuição de pena. Ademais, não há que se alegar "bis in idem".

Neste sentido: "(...) ainda porque é o réu reincidente. 8. Reincidência e "bis in idem". Não há "bis in idem" no reconhecimento da reincidência tanto na segunda fase, por excelência, quanto na terceira fase, como óbice para a concessão do redutor, pois não haveria dupla punição pelo fato do réu ser reincidente, mas sim a aplicação literal da Parte Geral do Código Penal (como circunstância agravante) em consonância com a previsão legal na Lei Especial (como negativa da causa especial de diminuição de pena), ou seja, aplicar-se-ia o mesmo instituto em fases distintas da dosimetria da pena. Precedentes do STF (HC 107.274/MS Rel. Min. Ricardo Lewandowski 1ª T j. 12.04.11 DJU 25.04.11) e do STJ (HC 287.904/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura 6ª T j. 06.05.14 DJU 15.05.14 e HC 237.729/SP Rel. Min. Laurita Vaz 5ª T j. 24.04.14 DJU 08.05.14). (Apelação 0025717-46.2012.8.26.0114, Rel. Min. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, julg. 05/12/2017, DJE 12/12/2017) Logo, fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias multa. Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Apesar do quantum da pena, fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, §2º, do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu Felipe Eder Tavares da Silva pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Mantenho a custódia cautelar do réu, considerando que persistem os fundamentos autorizadores da medida, não tendo havido modificação no panorama dos fatos. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Proceda-se com relação às drogas conforme o disposto no art. 72 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA